

VERO^T
easy tax

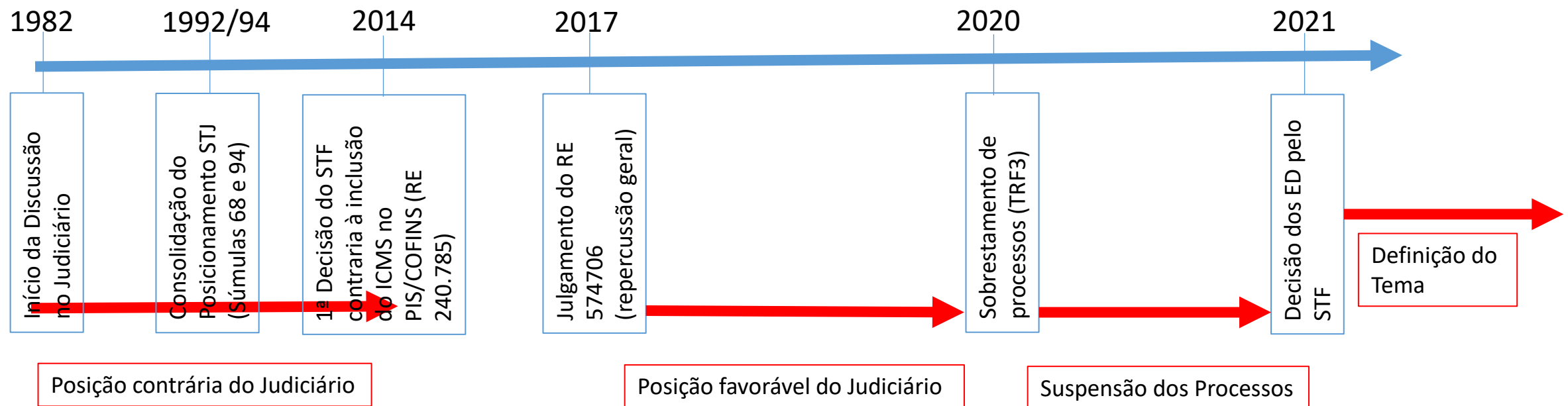
PAINEL 2

A EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS/COFINS

Aspectos Jurídicos e Fiscais Relevantes do
Direito à Exclusão do ICMS da Base de Cálculo
do PIS/Cofins

Evolução do Tema

- Conhecida como a “Discussão do Século” em matéria tributária, a questão da exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS tem longo histórico no Poder Judiciário:



A Decisão do STF (RE 574.706)

- Em 17 de Março de 2017, o STF, por maioria, decidiu que o ICMS **não pode compor a base de cálculo do PIS/COFINS**, por **não compor o conceito de receita** (já que a parcela seria destinada, sem qualquer condicionante, aos fiscos estaduais). Todavia, a PGFN apresentou Embargos de Declaração levantando, basicamente, os seguintes pontos:
 - Que o ICMS a ser excluído deveria ser o efetivamente pago, e não o **destacado em nota fiscal**;
 - Que a decisão deveria ser aplicada apenas para o período futuro (**atos geradores posteriores ao julgamento do ED**), por conta do reflexo nas contas públicas da decisão.

A Decisão do STF (RE 574.706)

- Após o julgamento dos ED, no dia 13/05/21, fixou-se o seguinte entendimento:
 - **O ICMS não pode compor a base de cálculo do PIS e da COFINS**, por não integrar o conceito de receita (isso já havia sido decidido em 17/03/2017);
 - O valor a ser excluído é o **destacado em nota fiscal** (grande “vitória” dos contribuintes);
 - O **entendimento deveria ser aplicado de 15 de março de 2017 para frente** (modulação dos efeitos da decisão), com exceção dos casos em que o contribuinte havia ingressado com ação judicial ou pedido administrativo anteriormente a esta data.

Os Contribuintes “Frente” a Decisão do STF

Após o julgamento dos ED, no dia 13/05, os contribuintes ficarão em potenciais 05 situações em relação à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS:

(1) Contribuinte Ingressou com Ação ou Pedido Administrativo antes de 15 de março de 2017:

- Neste caso, **terão direito a recuperar valores anteriores a março de 2017**, nos termos da decisão do processo judicial ou administrativo (via de regra poderão aproveitar o período de 05 anos anteriores ao ingresso da ação).
 - Atenção: Para recuperar os valores passados, deverão os contribuintes aguardar o trânsito em julgado da ação ou a decisão administrativa definitiva.
 - Atenção ao PER/DComp nos casos em que a homologação foi **requerida anteriormente ao julgamento dos ED** (necessidade ou não de complemento do crédito).

Posição dos Contribuintes “Frente” a Decisão do STF

- Após o julgamento dos ED, no dia 13/05, os contribuintes ficarão em potenciais 05 situações em relação à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS :

(2) Contribuinte Ingressou com a Ação Posteriormente a 15 de março de 2017 e a Ação Transitou em Julgado: Há grande discussão sobre como ficará a situação do contribuinte neste caso.

- Poderia a RFB ou mesmo a PGFN simplesmente oporem-se à devolução de valores anteriores a 15 de março de 2017?
- Seria necessário o ingresso de ação rescisória?
- Haveria cabimento para ação rescisória?
- Ou a decisão obtida pelo contribuinte geraria integralmente seus efeitos?

Posição dos Contribuintes “Frente” a Decisão do STF

- Após o julgamento dos ED, no dia 13/05, os contribuintes ficarão em potenciais 05 situações em relação à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS :

(3) Contribuinte Ingressou com a Ação Posteriormente a 15 de março de 2017, sem julgamento final:

- O contribuinte deverá **aguardar o transitio em julgado da ação** e poderá aproveitar-se dos créditos de pagamento indevido **a partir de 17 de março de 2017.**

■ **Atenção aos cálculos do crédito!!!** Com a definição pelo ICMS “destacado”, cálculos proporcionais poderão ser questionados pela RFB

Posição dos Contribuintes “Frente” a Decisão do STF

- Após o julgamento dos ED, no dia 13/05, os contribuintes ficarão em potenciais 05 situações em relação à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS :

(4) Contribuinte Não Ingressou com Ação:

- Com a edição de ato PGFN 7698/21, o contribuinte poderá pleitear, administrativamente, créditos de pagamento indevido desde 15 de março de 2017.
 - Atenção aos cálculos do crédito!!! Com a definição pelo ICMS “destacado”, cálculos proporcionais poderão ser questionados pela RFB

Posição dos Contribuintes “Frente” a Decisão do STF

- Após o julgamento dos ED, no dia 13/05, os contribuintes ficarão em potenciais 05 situações em relação à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS :

(5) Contribuinte Possui Decisão Final (Transitada em Julgado) Negando o Direito à Exclusão do ICMS da Base de Cálculo do PIS/COFINS:

- Neste caso, haveria uma **norma individual negando o direito ao contribuinte de excluir o ICMS** da base de cálculo do ICMS.
- Contudo, com a edição do Ato PGFN 7698/21, **pode-se entender que houve a edição de “nova norma” a dispensar o recolhimento do PIS/COFINS com ICMS desde 15 de março de 2017.**
- Para uma postura mais conservadora, **o ingresso de uma ação para garantir o direito à aplicação do novo entendimento** e para a recuperação de valores indevidamente recolhidos a partir de 15 de março de 2017 pode se mostrar um bom caminho.

Reflexos da Decisão do STF

- Após a decisão do STF, os contribuintes aguardam o desfecho de outras matérias correlatas e que podem influir decisivamente na carga tributária efetiva de vários setores da economia:
 - Há direito à exclusão do ISS da Base de Cálculo do PIS e da COFINS?
 - Há direito à exclusão do PIS e da COFINS de sua própria base de cálculo?
 - Há direito à exclusão desses tributos (ICMS, ISS, PIS, COFINS) do cálculo do Imposto de Renda e da CSLL no lucro Presumido?
 - Atenção à recente decisão do STF que não permitiu a exclusão do ICMS da base de cálculo da CPRB
 - O ICMS e o ISS podem ter outros tributos em sua base de cálculo?
 - STF já decidiu que a discussão não se aplica ao ICMS (são fatos geradores distintos)
 - Regras de compensação são as do momento do trânsito em julgado?

Reflexos da Decisão do STF

- Outro efeito importante no contencioso federal diz com considerar os impactos da decisão do STF em dívidas já constituídas contra os contribuintes, como autos de infração relacionados ao PIS/COFINS e execuções fiscais:
 - Em tese, há direito a recálculo, inclusive de parcelamentos firmados, valendo-se considerar, entretanto, se há ou não ação judicial já proposta pelas empresas, se há possibilidade de trazer essa matéria em defesas já realizadas (tanto em âmbito judicial quando administrativo);
 - Observar efeitos também em procedimentos de transação.

Reflexos da Decisão do STF

- Outra importante discussão diz respeito à obrigatoriedade de excluir, no regime não-cumulativo do PIS e da COFINS, o **ICMS sobre os créditos na aquisição de bens e serviços**. Ainda não sabe, de forma definitiva, qual será o posicionamento da RFB sobre o tema, no entanto, alguns pontos merecem ponderação:
 - Os créditos, no regime não-cumulativo do PIS e da COFINS, não partem do valor do imposto que incidiu na cadeia anterior, (vide os casos de aquisição de contribuinte no LP ou mesmo no Simples Nacional);
 - A norma legal, quando se refere a base desses créditos, fala em **valor de aquisição**, o que sequer foi confundido pela RFB como custo de aquisição.
 - O RFB sempre permitiu o IPI não-recuperável da base de cálculo, exigindo o estorno, entretanto, quanto ao IPI recuperável.
 - A IN 1.911/19 deixou de mencionar expressamente a inclusão do ICMS no conceito de valor de aquisição.

Reflexos da Decisão do STF

- Outra reflexos importante, se refere aos reflexos tributários que a recuperação dos valores indevidamente recolhidos deve gerar nos contribuintes:
 - Tributação incidente sobre os valores recuperados:
 - IRPJ/CSLL? Sim, **mas depende do regime tributário da empresa**;
 - IRPJ/CSLL sobre receitas financeiras? Sim, mas vale lembrar que há discussão judicial pendente sobre a tributação do IR/CSLL sobre esses valores
 - PIS/COFINS? Não, apenas sobre os valores de correção monetária
 - Momento do Recolhimento:
 - Reconhecimento com a **decisão Definitiva**? Mas e em caso de **Mandado de Segurança**?
 - Reconhecimento quando do **uso do crédito** em procedimentos de compensação?
 - Reconhecimento quando da **homologação do PER/DComp**?

Reflexos da Decisão do STF

- Reflexões finais:
 - O RE 574.706 foi um incentivo ao litígio?
 - Descontar ou não descontar a redução do PIS/COFINS do preço?
 - Vem a nova tributação sobre receita (CBS) aí?

PAINEL 3

A EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS/COFINS

Aspectos Práticos da Exclusão do ICMS da
Base de Cálculo do PIS/Cofins

Crédito Período da Ação

- Empresas com ação judicial (MS) precisarão, após a publicação do trânsito em julgado da ação, ingressar com o pedido de habilitação do crédito junto à Receita Federal do Brasil, nos termos do art. 98 e seguintes da Instrução Normativa RFB nº 1.717/2017.
 - Período contemplado pela ação judicial não necessita retificar obrigações acessórias;
 - Créditos superiores a 5 milhões passarão por dupla fiscalização, conforme comitê especial criado pela Receita Federal;
 - Documentos fiscais de período superior a 5 anos. Receita Federal pode exigir?
 - Atenção: Empresas com ação em curso com pedido liminar (exigibilidade suspensa), deverão informar no EFD-Contribuições o **Registro “1010 – Processo Referenciado – Ação Judicial”**, com informação do valor suspenso, com mesma informação na DCTF.
A partir de 01/2020, também deverá ser informado o **Registro “1011 – Detalhamento das Contribuições com Exigibilidade Suspensa”**.

Habilitação do Crédito na RFB

- Instrução Normativa nº 1.717/2017 (art. 98 e seguintes):
 - Habilitação somente poderá ser feito para processos com trânsito em julgado;
 - Receita Federal tem **30 dias para dar o despacho decisório** sobre o pedido de habilitação.
 - Se houver irregularidade ou falta de informação, será concedido 30 dias para a regularização.
 - O crédito poderá ser **utilizado no prazo de 5 anos**, contatos da data do trânsito em julgado da ação.
 - Passível de discussão judicial.
 - **IMPORTANTE:** O Pedido de habilitação não implica em reconhece e/ou homologação das compensações.

Habilitação do Crédito na RFB

- É necessário abrir processo administrativo junto à RFB pelo e-Cac, instruído com:

- Formulário do Anexo V da Instrução Normativa
 - Atenção: Informar o crédito original e crédito atualizado (Selic)
- Certidão de inteiro teor da Ação
- Contrato Social ou Estatuto (com última alteração contratual)
- Procuração se for por representação

Opcional

- Juntar memória dos créditos
- Pedir para reconhecer a homologação cruzada (previdenciário x fazendário)



Ministério da
Fazenda



Receita Federal

Pedido de Habilitação de Crédito Decorrente de Decisão Judicial Transitada em Julgado – Anexo V

1. IDENTIFICAÇÃO

Nome/ Nome Empresarial	☐ CPF ☒ CNPJ

2. DADOS DO PROCESSO JUDICIAL

Número do Processo Judicial	Seção Judiciária	Vara
Data do Trânsito em Julgado	Tributo ao qual o Crédito se Refere	
Valor Total do Crédito Original	Valor Total do Crédito Atualizado (*)	

(*) Utilizar os índices de atualização determinados na decisão judicial. Sendo omissa a decisão judicial e na hipótese de o crédito estar sujeito a atualização, deve-se utilizar a taxa Selic, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1717/2017.

Observação:

O deferimento do pedido de habilitação do crédito não implica reconhecimento do direito creditório ou homologação da compensação, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1717/2017.

3. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Outras Informações

Controle de Compensação

- **Atualização dos Créditos pela taxa Selic:**
 - Para atualização do crédito da Exclusão do ICMS do PIS/Cofins, é necessário verificar se houve pagamento (Darf ou DComp) para cada competência de origem.
 - Observação: Há posicionamento no sentido da atualização integral dos créditos.

Mês	Crédito de PIS/Cofins	PIS/Cofins Pago via DARF	PIS/Cofins Atualizado	Selic
mai/12	1.000	-	1.000	69%
jun/12	1.000	500	1.350	70%
nov/12	2.000	2.500	3.420	71%

- DComp já está homologada, o que fazer?
- Continuo atualizando o crédito após o valor informado no Pedido de habilitação?

Controle de Compensação

- **Atualização dos Créditos para Utilização mês a mês:**
 - Considerando que o crédito pode ser derivado de diversas competências, é importante ter a atualização pela Selic acumulada de cada mês.
 - Exemplo – Cliente solicitou a compensação de Cofins de 08/2021 no valor de R\$ 5.000:

Competência do crédito	Valor Original	Selic	Crédito Atualizado	Tributo Compensado	Competência do Débito	Data Vencimento	Valor do Principal Compensado	Total do Crédito Original Utilizado	Saldo Original do Crédito
mai/12	1.000	0%	1.000	COFINS - 5856	ago/21	25/09/2021	1.000	1.000	-
jun/12	1.000	70%	1.350	COFINS - 5856	ago/21	25/09/2021	1.350	1.000	-
nov/12	2.000	71%	3.420	COFINS - 5856	ago/21	25/09/2021	2.650	1.550	450
nov/12	450	72%	775	PIS - 6912	set/21	25/10/2021	775	450	-

Elaboração do PER/DComp

- Utilizar o PER/DComp WEB pelo e-Cac:
 - Acessar o campo “Restituição e Compensação” e, em seguida, o campo “Acessar PER/Dcomp WEB;

LOCALIZAR SERVIÇO

Declarções e Demonstrativos Restituição e Compensação Outros

Restituição e Compensação

PER/DCOMP – Restituição e Compensação

☐ Acessar PER/DCOMP WEB

Elaboração do PER/DComp

OCULTAR

Novo Documento

Visualizar Documentos

Declaração de Compensação

versão: 1.5.1

PER/DCOMP - Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de Compensação

Que documento deseja criar?

Declarção de Compensação

Pedido de Restituição

Pedido de Ressarcimento

Pedido de Reembolso

Pedido de Cancelamento

Documento Retificador?*

☐ Sim
☒ Não

Tipo de Crédito*

Crédito Oriundo de Ação Judicial

Qualificação do Contribuinte*

Outra Qualificação

Apelido para Identificação do Documento*

Exclusão do ICMS do PIS/Cofins - Compensação com X Tributo

Detalhamento do Crédito*

Selecione...

Selecione...

O crédito será detalhado neste documento

O crédito já foi detalhado em PER/DCOMP anterior

O crédito já foi detalhado em Processo Administrativo

Elaboração do PER/DComp

1

Informar Crédito

2

Informar e Ordenar Débitos

3

Informar Dados Gerais

4

Verificar Pendências

Identificação do Crédito

Demonstrativo do Crédito

Detentor do Crédito*

Crédito apurado pelo próprio contribuinte

Informações da Ação Judicial

Transitou em Julgado?*

☒ Sim
 ☐ Não

Data do Trânsito em Julgado*

10/08/2021

Tipo de Ação*

Compensação

Número do Processo Judicial*

00000000000000000000

Número do Processo Judicial inválido(a)

Seção Judiciária*

Campinas

Vara*

1

Número do Processo de Habilitação do Crédito*

10166777666202112

Número do Processo Habilitação do Crédito inválido

Descrição do Tipo de Crédito*

Exclusão do ICMS do PIS/Cofins

Elaboração do PER/DComp

PER/DCOMP - Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de Compensação



Identificar Documento

1

Informar Crédito

2

Informar e Ordenar Débitos

3

Informar Dados Gerais

Identificação do Crédito

Demonstrativo do Crédito

Valor Atualizado do Crédito Inicial*	50.000.000,00	Crédito Atualizado na Data de Entrega*	50.000.000,00
Valor Utilizado nesta DCOMP	0,00		

Elaboração do PER/DComp

PER/DCOMP - Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de Compensação

Grupo de Tributo*
IPI

Denominação do Grupo de Tributo
Imposto sobre Produtos Industrializados

Tipo de Débito*
Débito do próprio contribuinte

CNPJ do Detentor do Débito*

Código da Receita/Denominação*
5123-01 - IPI - Todos os produtos, com exceção de: bebidas (capítulo 22 da TIPI), cigarros (códigos 2402.20.00 e 2402.90)

Periodicidade
Mensal

Período Apuração*
07/2021

Data de vencimento do Tributo/Quota*
25/08/2021

Atenção:
Os acréscimos legais foram calculados de acordo com a legislação tributária considerando a data de vencimento do tributo informada no PER/DCOMP. Cabe ao contribuinte verificar os valores calculados e alterá-los quando entender necessário.

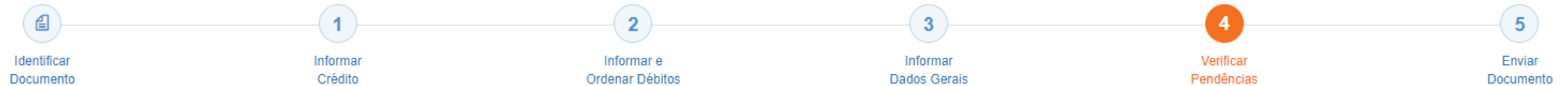
Valores Calculados		Valores Informados	
Valor Principal*			1.000,00
Multa*	0,00	»	0,00
Juros*	0,00	»	0,00
Valor Total do Débito		1.000,00	

Elaboração do PER/DComp

Dados Cadastrais	
CNPJ	Nome
Informações do Responsável da Pessoa Jurídica Perante a RFB	
CPF	Nome
Telefone Fixo	Telefone Celular
(99) 9999-9999	(99) 99999-9999
Endereço Eletrônico	
Informações do Responsável pelo Preenchimento	
CPF*	Nome
999.999.999-99	
Telefone Fixo	Telefone Celular
(99) 9999-9999	(99) 99999-9999
Endereço Eletrônico	
CRC	UF do CRC
	Selecione... 

Elaboração do PER/DComp

PER/DComp - Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de Compensação

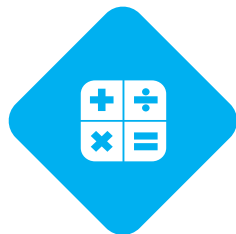


Verificação de Pendências

✖ O Documento não está apto para envio (4)

✖	Crédito - Identificação - Informações da Ação Judicial	Número do Processo Judicial inválido
✖	Crédito - Identificação - Informações da Ação Judicial - Número do Processo de Habilitação do Crédito	Número do Processo de Habilitação do Crédito inválido
✖	Débitos	Dado(s) obrigatório(s): [Débitos]
✖	Responsável pelo Preenchimento	Dado(s) obrigatório(s): [CPF/CNPJ, Nome]

Crédito Período da Ação



Elaborar Cálculo

Será necessário elaborar os cálculos de exclusão do ICMS do PIS/COFINS, com muito cuidado nos documentos e Metodologia.



Habilitação RFB

A compensação de crédito derivado de ação judicial necessita seguir o rito da IN nº 1.717/2017 e com valores pleiteados



Controle Crédito

Os contribuintes precisarão se atentar para o controle dos créditos utilizados e, ainda, cuidado na atualização pela Selic.



PER/DComp

O crédito poderá ser utilizado em compensações de débitos federais vencidos ou vincendos, via programa PER/Dcomp.

Crédito Período após Ação

- Os créditos de períodos após o trânsito em julgado da ação e, igualmente, para os contribuintes que não ingressaram com a ação judicial, precisarão recuperar o crédito via cálculo do crédito, retificação de obrigações acessórias e Elaboração de PER/DComp.
 - Período contemplado a partir 15/03/2017;
 - Não é necessário habilitar o crédito junto à Receita Federal;
 - Seção 12 do Guia Prático do EFD-Contribuições menciona os procedimentos de escrituração da exclusão do ICMS, com considerações importantes, dentre elas:
 - Futuro – transmissão dos arquivos com os devidos ajustes
 - Passado – retificar obrigação acessória transmitida, mês a mês. Não cabe ajuste em um único período
 - A exclusão deverá ser escriturada conforme campo VL_ICMS, VL_DESC ou direto no VL_Base_PIS/Cofins.
 - Exclusão só deve ser feita para operações com documento fiscal e destaque de ICMS
 - Exclusão deve acompanhar a tributação por item (CST – natureza tributada ou não tributada).

Retificação de Obrigações Acessórias

- É necessário retificações os EFD-Contribuições a partir 15/03/2017, considerando o período contemplado pelo contribuinte. Além disso, é importante:
 - Para as empresas pagadoras de PIS/Cofins, retificar as DCTF dos períodos cujo crédito da exclusão do ICMS, diminuir os valores devidos no passado;
 - Caso os valores devidos de PIS/Cofins do passado foram pagos via DComp, elas deverão ser retificadas/canceladas para redução ou anulação do débito;
 - Se os valores devidos de PIS/Cofins foram pagos via DARF, com os devidos ajustes na DCTF, parte (ou a integralidade) do DARF ficará sem alocação na RFB, possibilitando a Restituição ou a Compensação.
 - Para os meses que a empresa for credora de PIS/Cofins, a exclusão do ICMS aumentará o saldo credor do período, devendo controla-lo nos Registros 1100 e 1500 do EFD-Contribuições.

Retificação de Obrigações Acessórias

EFD-Contribuições (Original)

Período	PIS (M200/M205)	COFINS (M600/M605)
jun/21	300,00	1.200,00

EFD-Contribuições (Retificadora)

Período	PIS (M200/M205)	COFINS (M600/M605)
jun/21	200,00	800,00

Diferença

Período	PIS (M200/M205)	COFINS (M600/M605)
jun/21	100,00	400,00

DCTF (Original)

COFINS

5856-01 / Junho / 2021

Valor do Débito

Pagamento

Compensação

Parcelamento

Suspensão

Demonstrativo

CPMF

CIDE

IRRF/Pagamento Unificado

Total da Contribuição no período, antes de efetuadas as compensações

1.200,00

DCTF (Retificadora)

Contribuição no período, antes de efetuadas as compensações

800,00

Cadastro

Débitos/Créditos

IRPJ

IRRF

IPI

IOF

CSLL

PIS/PASEP

COFINS

5856-01 / Junho / 2021

Valor do Débito

Pagamento

Compensação

Parcelamento

Suspensão

Pagamento - COFINS / 5856-01 / Junho / 2021

Informações do DARF

Período de Apuração

CNPJ

Código da Receita

Data de Vencimento

No. de Referência

Valor do Principal

Valor da Multa

Valor dos Juros

Valor Total do DARF

30/06/2021

00.000.000/0001-91

5856

25/07/2021

1.200,00

0,00

0,00

1.200,00

Valor Pago do Débito

1.200,00

Valor Pago do Débito

800,00

Consulta de DARF do e-CAC

Período de Apuração	Data de Arrecadação	Data de Vencimento	Código de Receita	Número de Referência	Valor Total	Saldo Disponível
30/06/2021	25/07/2021	25/07/2021	5856		1.200,00	

	Valor Documento	Saldo Disponível
Principal	1.200,00	400,00
Multa		
Juros		
Total	1.200,00	400,00

Controle de Compensação

- **Atualização dos Créditos para Utilização mês a mês:**
 - Igualmente, haverá a necessidade de controle do crédito e atualização para cada mês que a empresa foi pagadora de PIS/Cofins via DARF. Os valores de PIS e Cofins deverão ser controlados separadamente, considerando que cada PER/DComp tem como origem apenas um DARF.
 - Exemplo – Cliente solicitou a compensação de Cofins de 08/2021 no valor de R\$ 5.000:

Competência do crédito	Valor Original	Selic	Crédito Atualizado	Tributo Compensado	Competência do Débito	Data Vencimento	Valor do Principal Compensado	Total do Crédito Original Utilizado	Saldo Original do Crédito
mai/12	1.000	0%	1.000	COFINS - 5856	ago/21	25/09/2021	1.000	1.000	-
jun/12	1.000	70%	1.350	COFINS - 5856	ago/21	25/09/2021	1.350	1.000	-
nov/12	2.000	71%	3.420	COFINS - 5856	ago/21	25/09/2021	2.650	1.550	450
nov/12	450	72%	775	PIS - 6912	set/21	25/10/2021	775	450	-

Elaboração do PER/DComp

- Deverá ser elaboração PER/DComp conforme tributo (PIS e COFINS) e período
- Pedido de Restituição – Para contribuições que desejam receber em depósito em conta;

PER/DComp - Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de Compensação

Que documento deseja criar?



Declaração de Compensação



Pedido de Restituição



Pedido de Ressarcimento



Pedido de Reembolso



Pedido de Cancelamento

Documento Retificador?*

☐ Sim ☒ Não

Tipo de Crédito*

Pagamento Indevido ou a Maior

Apelido para Identificação do Documento*

Crédito de Pagamento Indevido de PIS/Cofins - Compensação de Tributo X

Qualificação do Contribuinte*

Outra Qualificação

Detalhamento do Crédito*

O crédito será detalhado neste documento

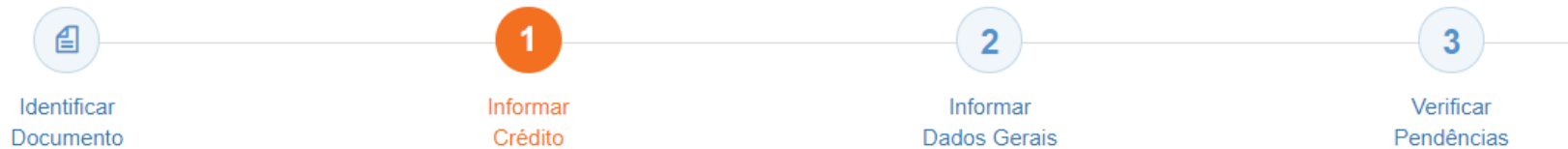
Pessoa Jurídica Extinta por Liquidação Voluntária?*

☐ Sim ☒ Não

Elaboração do PER/DComp

- Pedido de Restituição – Para contribuições que desejam receber em depósito em conta;

PER/DCOMP - Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de Compensação



Identificação do Crédito

Detalhamento do Crédito

Demonstrativo do Crédito

Detentor do Crédito*

Crédito apurado pelo próprio contribuinte

Modelo do Documento de Arrecadação*

DARF Comum

Selecionar Documento

Código da Receita

Data de Arrecadação

Grupo de Tributo

Elaboração do PER/DComp

- Deverá ser elaboração PER/DComp conforme tributo e período
 - Declaração de Compensação – Para contribuições que desejam pagar outros tributos:

PER/DCOMP - Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de Compensação

Que documento deseja criar?



Declaração de Compensação



Pedido de Restituição



Pedido de Ressarcimento



Pedido de Reembolso



Pedido de Cancelamento

Documento Retificador?*

☐ Sim ☒ Não

Tipo de Crédito*

Pagamento Indevido ou a Maior



Apelido para Identificação do Documento*

Crédito de Pagamento Indevido de PIS/Cofins - Compensação de Tributo X

Qualificação do Contribuinte*

Outra Qualificação



Detalhamento do Crédito*

O crédito será detalhado neste documento



Elaboração do PER/DComp

- Declaração de Compensação – Para contribuições que desejam pagar outros tributos:

PER/DCOMP - Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de Compensação



Identificação do Crédito

Detalhamento do Crédito

Demonstrativo do Crédito

Detentor do Crédito*

Crédito apurado pelo próprio contribuinte

Modelo do Documento de Arrecadação*

DARF Comum

Selecionar Documento

Código da Receita

Data de Arrecadação

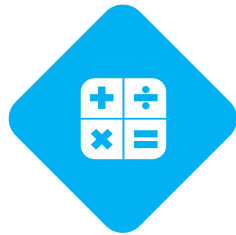
Grupo de Tributo

Elaboração do PER/DComp

- **Dicas e Cuidados Importantes:**

- Na utilização do PER/DComp WEB, normalmente, há um atraso de processamento das informações, o que pode trazer alguns imprevistos, tais como o DARF utilizado ainda não foi reconhecido no sistema da RFB.
- Quando for compensar vários tributos numa mesma DComp, priorizar os tributos retidos (ex., IRRF – 0561), visto que se o crédito foi reconhecido parcialmente, os débitos iniciais não ficarão inadimplidos.
- Embora o PER/DComp desktop traga umas dificuldades na utilização, em eventos de urgência ele pode viabilizar a compensação, pois as informações não são cruzadas de imediato.

Crédito Período após Ação



Elaborar Cálculo

Será necessário elaborar os cálculos de exclusão do ICMS do PIS/COFINS, com muito cuidado nos documentos e Metodologia.



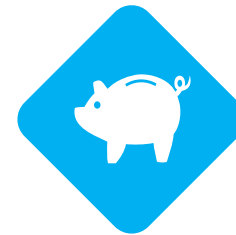
Retificação O.A.

Para a recomposição da base de cálculo do PIS/Cofins, o EFD deverá ser retificado, junto com a DCTF e PER/DComp.



Controle Crédito

Os contribuintes precisarão se atentar para o controle dos créditos utilizados e, ainda, cuidado na atualização pela Selic.



PER/DComp

O crédito poderá ser utilizado em compensações de débitos federais vencidos ou vincendos, via programa PER/DComp.

A EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS/COFINS

Utilizando a Plataforma VEROT de
Exclusão do ICMS do PIS/COFINS

Documentação Necessária

- **Períodos Eletrônicos:**

- EFD-Contribuições (quando a operação estiver escriturada nos Registros C100/C170);
- Empresas com escrituração consolidada (LP, LR com Registro C180/C181/C185, etc.), poderá utilizar os XML de documentos fiscais ou arquivo auxiliar “IPC_ICMS_Detalhe”.
- Opcionalmente, poderá utilizar o EFD-ICMS/IPI, DARF e DCTF para fins de Compliance entre obrigações acessórias.

- **Períodos Não Eletrônicos:**

- Poderá utilizar os XML de documentos fiscais (Nfe, CTe e Cupom) ou arquivo auxiliar “IPC_PIS” e “IPC_COFINS”, que demonstra a apuração das contribuições, e “IPC_ICMS_Detalhe” que demonstra no nível de detalhe de item as operações de entrada/saída.

Metodologia ICMS Destacado

- Nosso cálculo se baseia na exclusão do valor do ICMS da base de cálculo das operações que geraram débitos PIS e COFINS.
 - Este cálculo utilizará o arquivo de **EFD-Contribuições** para períodos eletrônicos ou arquivos **auxiliares CSV** preparados e importados no sistema para períodos não eletrônicos.
 - Como valor do ICMS a ser excluído iremos utilizar o valor do ICMS destacado informado nos registros C170, C500/C501/C505, C860/C870, D100/D101/D105 do EFD-Contribuições ou no arquivo auxiliar **IPC_ICMS_DETALHE**.
 - Serão consideradas apenas as operações de saídas que possuam valor de ICMS.
 - Será abatido do valor do ICMS o valor das **devoluções** destacadas no C170 informados nos CFOPs.
 - Este valor de ICMS destacado será acumulado em cada alíquota de PIS/COFINS individualmente e será subtraído da base de cálculo original do PIS/COFINS gerando uma nova base de cálculo referencial. O crédito apurado será a diferença de valor entre as bases de cálculo (Original – Referencial).

Outros Métodos de Cálculo

- **COSIT 13/2018 (Cálculo da Receita Federal):** Este cálculo se baseia na metodologia divulgada pela Receita Federal do Brasil através da solução de consulta COSIT No. 13/2018, sendo esta cancelada pela Instrução Normativa RFB No. 1911/2019.
- **Apurado detalhado (Cálculo das Entrada x Saídas):** Este cálculo se baseia na exclusão do valor do ICMS na base de cálculo de todas as operações que geraram créditos/débitos de PIS e COFINS. Este tipo de cálculo utiliza os dados informados nos itens dos documentos fiscais eletrônicos ou não eletrônicos.

Layouts CSV

- Disponibilizamos um manual com os detalhes destes arquivos e um guia em formato XLSX (Excel) para orientar a formação dos dados
- **Formato do arquivo:**
 - O formato do arquivo será de texto gravado com formato CSV.
 - Como utilizamos o formato Brasileiro deve-se separar os campos pelo caractere ponto-e-vírgula (“;”).
 - A carga será feita através de arquivos contendo um tipo de layout por arquivo.
 - **IMPORTANTE:** Caso você alimente os dados em planilha e faça a exportação a partir delas tome cuidado com a supressão de zeros a esquerda em células numéricas da planilha para campos caractere no layout, como por exemplo os CNPJs dos campos EMPRESA.
- **Tipos de campos utilizados:**
 - **Caractere:** Campo alfanumérico podendo conter letras, números ou espaços de acordo com cada caso.
 - **Inteiro:** Campo exclusivamente numérico. Não necessita ser precedido por zeros à esquerda.
 - **Numérico:** Campo exclusivamente numérico contendo vírgula (“,”) como separador decimal. Não necessita ser precedido por zeros à esquerda.
 - **Data:** campo contendo uma data em formato brasileiro com a seguinte disposição DD/MM/AAAA (dia/mês/ano)
- **Tamanho dos campos:**
 - Tamanho dos campos será colocado na frente de cada tipo dentro de parêntesis. (ver manual)

Importação de dados

- (demonstração)



Gerenciamento de Arquivos

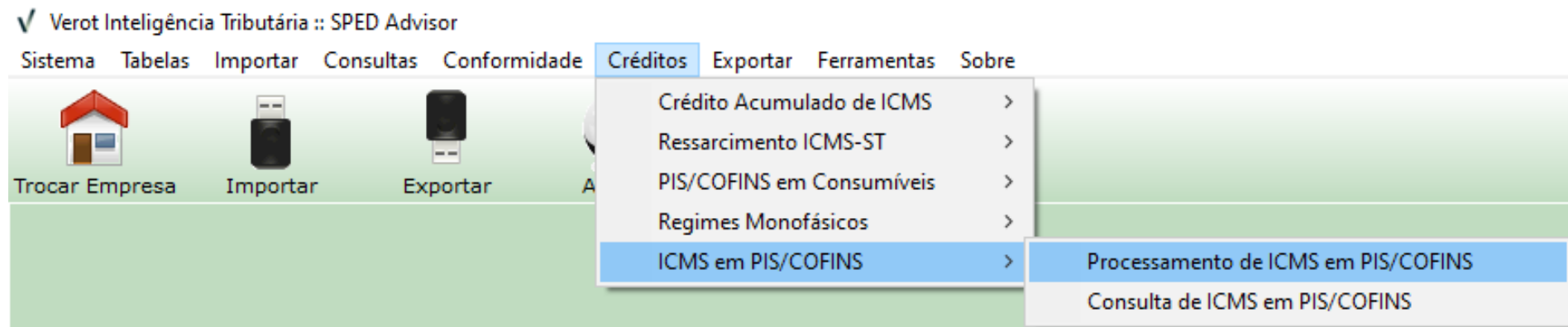
Upload de arquivos

Histórico de envio

Explorar arquivos enviados

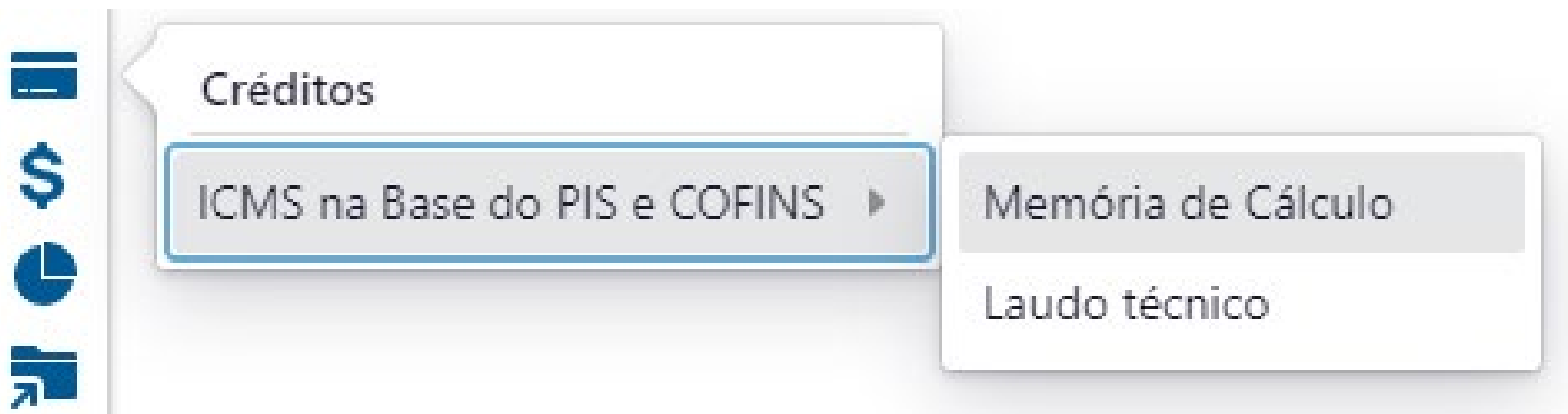
Processamento

- (demonstração)



Consulta de Valores

- (demonstração)



A exclusão do ICMS da Base de Cálculo do PIS/Cofins como uma Oportunidade Única de Negócios



verot.com.br

#penseverot

